

Contenzioso CUP con le società di telefonia

Domanda:

Le società di telefonia tendono a versare solo l'importo forfettario del CUP, evitando il pagamento basato sul numero delle utenze. Quali sono gli orientamenti dei giudici nei casi di contenzioso già seguiti? Esistono sentenze favorevoli al Comune?

Risposta:

Quadro normativo di riferimento

La soggettività passiva degli operatori TLC è disciplinata dall'art. 1, comma 831, L. 160/2019 come modificato dalla L. 178/2020, che estende l'obbligo di pagamento del CUP ai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze. La norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021 ha introdotto un'eccezione esclusivamente per i settori — gas ed energia elettrica — in cui la normativa impone una netta separazione funzionale tra titolare delle infrastrutture e titolare del contratto di vendita. Tale eccezione non è estensibile al settore delle telecomunicazioni.

La giurisprudenza di merito favorevole al Comune: orientamento prevalente

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito riconosce la piena soggettività passiva mediata degli operatori TLC che si avvalgono delle infrastrutture altrui. Si richiamano in particolare:

- **Bergamo n. 1523 del 25.11.2025:** ha affermato che il CUP è dovuto da tutti gli operatori che, nell'erogare il servizio di pubblica utilità, si avvalgono dei cavi e delle strutture del titolare della concessione, occupando così mediamente il suolo pubblico. L'espressione "utilizzo materiale" non implica una modificazione della realtà esterna ma comprende ogni utilizzo concreto e funzionale della rete altrui.
- **Piacenza n. 207 del 06.05.2025** (confermata in appello con sent. 16.07.2025, R.G. 1562/2024): ha precisato che la norma di interpretazione autentica del 2021 è riferibile ai soli settori gas/energia, dove la separazione tra distribuzione e vendita è imposta normativamente. Nel settore telefonico, l'operatore non si limita alla mera commercializzazione ma fa uso mediato della rete infrastrutturale del concessionario (es. distribuzione BITSTREAM NGA, accesso tramite VLAN). Il criterio di materialità include l'utilizzo virtuale, coerentemente con l'evoluzione tecnologica. La Corte d'appello ha ulteriormente precisato che la separazione rilevante non è configurabile quando il venditore utilizza la rete del concessionario per erogare il servizio.
- **Treviso n. 240/2025 del 20.02.2025** (pronuncia d'appello): conforme all'orientamento di Bergamo e Piacenza sulla soggettività passiva mediata.
- **Ivrea n. 1255 del 29.09.2025** (pronuncia d'appello): ha chiarito che l'occupazione mediata è ravvisabile anche quando l'operatore accede alle infrastrutture del concessionario tramite sistemi tecnologici quali VULA, WS, FTTH OS, risultando irrilevante l'assenza di una materiale posa in opera di nuovi cavi. Il concetto di utilizzo materiale va inteso come utilizzo concreto e funzionale idoneo a produrre un vantaggio economico diretto.
- **Bolzano nn. 431/2024, 649/2024 e 908/2025:** ha costantemente riaffermato la soggettività passiva degli operatori OLO che utilizzano la rete TIM o FiberCop anche in modalità virtuale, escludendo espressamente la separazione per via contrattuale e chiarendo che l'uso materiale dell'infrastruttura non richiede l'installazione fisica di cavi.
- **di Napoli n. 5948/2026 del 13 aprile 2026:** Secondo il giudice l'espressione "occupazione in via mediata" non richiede una modificazione fisica e percepibile della realtà esterna, ma si concretizza nell'utilizzo effettivo

dell'infrastruttura altrui per trarne un vantaggio economico diretto. Un passaggio fondamentale della sentenza è dedicato alla dichiarata legittimità del criterio adottato dalla concessionaria del Comune per calcolare il numero di utenze attive da porre alla base del calcolo del Canone dovuto ai sensi del comma 831 L. 160/2019. A fronte dell'inadempimento dell'operatore, che non ha fornito le dichiarazioni analitiche richieste, il Tribunale ha ritenuto legittimo il ricorso da parte dell'ente impositore a un metodo di calcolo presuntivo. Il giudice infatti ha affermato che l'utilizzo di dati pubblici, come quelli forniti da AGCOM e rapportati alla popolazione residente e alle quote di mercato, rappresenta una "legittima modalità ricostruttiva del presupposto impositivo". Tale metodo è giustificato dalla mancata collaborazione del contribuente, il quale non può invocare a proprio vantaggio una situazione di incertezza che egli stesso ha determinato con la propria condotta omissiva.

La sentenza ha chiarito che il versamento del minimo forfettario di € 800,00 non è idoneo a estinguere l'obbligazione nella sua effettiva consistenza, in quanto tale soglia opera esclusivamente quando il prodotto tra utenze e tariffa risulti inferiore a tale importo, presupponendo in ogni caso una corretta e veritiera autodichiarazione delle utenze attive. In assenza di tale dichiarazione, il pagamento del minimo non vale a sanare l'inadempimento.

Tale orientamento è oggi confermato, in modo definitivo, dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 11479 del 28 aprile 2026, che — per la prima volta a livello di legittimità — ha statuito che il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell'accesso alla rete di proprietà altrui è obbligato al pagamento del CUP calcolato sulle rispettive utenze, escludendo che possa invocarsi a proprio favore l'esenzione di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, D.L. 146/2021, norma applicabile esclusivamente ai settori del gas e dell'energia elettrica e non al settore delle telecomunicazioni.